

# TÍTULO I DE LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO

## CAPITULO 1 LA CAPACIDAD DE OBRAR Y EL CONCEPTO DE INTERESADO

### Artículo 3. Capacidad de obrar.

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

- a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
- b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
- c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

### Comentarios al artículo 3:

La **capacidad de obrar** de las personas físicas en normas civiles va asociada normalmente a la mayoría de edad (18 años), aunque hay excepciones legales.

Los **menores de edad** podrán obrar en los casos previstos en el apartado b); en sentido contrario a lo que dice ese apartado, si el menor no pudiera ejercer y defender sus derechos e intereses por que no esté permitido por el ordenamiento jurídico o esté incapacitado para ello; por tanto, no tendría capacidad de obrar, por lo que tendría que actuar con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

En cuanto a las personas discapacitadas, aunque la ley solo cite expresamente a los **menores incapacitados**; se entiende que en caso de que una persona física mayor de edad estuviera judicialmente incapacitada para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, necesitaría también la adecuada asistencia o representación legal.

Con el apartado c), la capacidad de obrar se hace extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando la Ley así lo declare expresamente. Se exige reserva con rango de ley, no valdría, pues que estuviera previsto en un reglamento.

### Ejemplos:

- **Con personalidad jurídica:** Empresas como Sociedades Limitadas y Sociedades Anónimas.
- **Sin personalidad jurídica:** Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, Herencias yacentes

### Preguntas de desarrollo sobre el artículo 3:

**PREGUNTA 1.**-Irene tiene 15 años. ¿Tiene capacidad de obrar a los efectos previstos en la Ley39/2015?

**Respuesta:** Al ser menor de edad, tendrá capacidad de obrar para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

**PREGUNTA 2.-** La empresa Platón Formación SL constituida legalmente, ¿tiene capacidad de obrar a los efectos previstos en la Ley 39/2015?

**Respuesta:** Sí, al tratarse de una persona jurídica que tendría capacidad de obrar según el art. 3.a)

**PREGUNTA 3.-** Sofía tiene 15 años, pero está incapacitada. ¿Tiene capacidad de obrar a los efectos previstos en la Ley 39/2015?

**Respuesta:** Si la extensión de la incapacitación afecta al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate, no tendría capacidad de obrar. Si su incapacidad no afecta al ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, y siendo menor edad, sí tendría capacidad de obrar siempre que la actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

**Preguntas tipo-tests sobre el artículo 3:**

**PREGUNTA 1.- Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:**

- a) Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas administrativas
- b) Solo las personas físicas que tengan la consideración de interesados en el procedimiento administrativo
- c) Solo las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de interesados en el procedimiento administrativo
- d) **Las personas físicas o jurídicas que ostenten la capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles**

**PREGUNTA 2.- ¿Según la Ley 39/2015, tienen capacidad de obrar los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos?**

- a) Sí, en todo caso
  - b) No, en ningún caso
  - c) **Solo cuando la ley así lo declare expresamente**
  - d) Solo en los casos en que afecten a sus derechos e intereses
-

#### Artículo 4. Concepto de interesado.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

#### **Comentarios al artículo 4:**

Este artículo 4 es idéntico al artículo 31 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No existe ningún cambio en el concepto de interesado.

Para tener legitimación activa en un procedimiento administrativo es necesario tener la condición de interesado. Si no tuviéramos la condición de interesado, nuestras solicitudes deberían ser inadmitidas a trámite, por falta de legitimación.

Para tener la condición de interesado es necesario ser **titular de derechos o intereses legítimos**. Estos intereses legítimos pueden ser **individuales o colectivos**; salvo para las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, donde los intereses legítimos serán colectivos, en los términos que la Ley reconozca.

En cuanto al apartado 3, se está refiriendo a cuando el interesado ha **fallecido**. Sucederán en su condición de interesados sus **herederos** (derecho-habientes), cualquiera que sea el estado del procedimiento; siempre que fuera una relación jurídica transmisible. Si no fuera transmisible, no sucederían los herederos en la condición de interesados. Pongamos un **ejemplo** de esto último, si el opositor X supera un proceso selectivo y va a ser nombrado funcionario de carrera, y fallece antes de tomar posesión; sus herederos no pasarán a ser nombrados funcionarios, pues el proceso selectivo no era una relación jurídica transmisible.

#### **Preguntas de desarrollo sobre el artículo 4:**

**PREGUNTA 1.-** ¿Se puede ser interesado sin haber iniciado el procedimiento?

**Respuesta:** Sí, pueden ser interesados los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

**PREGUNTA 2.-** ¿Puede una organización representativa de intereses sociales adquirir la condición de interesado en un procedimiento?

**Respuesta:** Sí, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

#### **Preguntas tipo-tests sobre el artículo 4:**

**PREGUNTA 1.-** ¿Quién no tendrá el concepto de interesado?

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
- b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos colectivos
- c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte
- d) **Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o. colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una vez recaída resolución definitiva**

**Explicación** respuesta d): para tener la condición de interesado sería que se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva<sup>18</sup>

**PREGUNTA 2.- Señala la respuesta INCORRECTA:**

- a) Son interesados quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales
- b) Son interesados los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte
- c) **Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos individuales o colectivos en los términos que la Ley reconozca**
- d) Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento

**Explicación** respuesta c): para que fuera una afirmación correcta, sobra la palabra "individuales". En el caso de asociaciones y organizaciones los intereses son solo colectivos.

---

## Artículo 5. Representación.

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

### **Comentarios al artículo 5:**

En materia de representación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, incluye nuevos medios para acreditarla en el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento "apud acta", presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro de apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente.

Para el estudio de oposiciones los apartados más **importantes** son el **5.3 y 5.6**.

**Comentarios al artículo 5.1:** Si se designa representante, a partir de entonces, las actuaciones se dirigirán al representante, salvo que el interesado manifestara lo contrario (que sería revocar la representación)

**Comentarios al artículo 5.2:** La antigua redacción de este apartado en el art. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establecía que "cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en

representación de otra ante las Administraciones Públicas". La nueva ley permite que además de las personas físicas, podrán actuar en representación de otras, las personas jurídicas, pero con la condición de que esté previsto en sus Estatutos. Veamos un ejemplo: si le otorgamos nuestra representación a un sindicato (persona jurídica) al que estamos afiliado y este tiene previsto en sus estatutos que pueda representar a sus afiliados, podría actuar en nuestra representación el sindicato.

**Comentarios al artículo 5.3:** Se introduce como novedad en este apartado que deberá acreditarse la representación para presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Se cambia el anterior término de "entablar" recursos por "interponer" recursos.

Se recomienda estudiar este apartado conjuntamente con el art. 11.2 que trata sobre la obligatoriedad de firma. Son los mismos casos en los que requiere la obligación de firma que los casos en los que se exige la obligación de acreditar la representación.

Por tanto, se exige acreditar representación y obligatoriedad de firma para:

- Formular solicitudes,
- Presentar declaraciones responsables o comunicaciones
- Interponer recursos
- Desistir de acciones
- Renunciar a derechos

No se exige acreditar representación y obligatoriedad de firma para:

- Actos y gestiones de mero trámite.

#### **Ejemplos de Actos y gestiones de mero trámite:**

- Presentar solicitudes
- Subsanan documentación
- Alegaciones a un trámite de audiencia
- Interponer o presentar una reclamación

#### **Diferencia entre "formular solicitud" y "presentar solicitud".**

Formular solicitud sería el equivalente a firmar la solicitud, que se entiende que debe estar firmada por el interesado o su representante en caso de que conste acreditada la representación.

Presentar solicitud debemos entenderlo como aquella persona que va físicamente a un registro a presentar la solicitud (que se entiende que está firmada por el interesado o representante acreditado) La solicitud puede llevarla a un registro cualquier persona, siendo un acto de trámite, sin que se exija acreditar la representación para su presentación.

#### **Diferencia entre formular una "reclamación" o unas "alegaciones" e interponer "un recurso".**

En la Ley 39/2015 se encuentran los recursos administrativos ordinarios: recurso potestativo de reposición y recurso de alzada, y el extraordinario: recurso extraordinario de revisión. Para interponer los recursos es necesaria la firma y acreditar la representación. Pero, una alegaciones o una reclamación son considerados actos de trámite, y, por lo tanto, no es obligatoria la firma ni acreditar la representación.

**Comentarios al artículo 5.4:** En el ámbito de la justicia el apoderamiento apud acta se podía realizar otorgando el poder de representación mediante comparecencia personal ante el Secretario Judicial (actualmente Letrados de la Administración de Justicia). En este apartado está prevista la comparecencia personal ante la Administración Pública o bien mediante la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Al igual que en la Justicia donde no es necesario que a dicho otorgamiento acuda el Procurador, no es necesario que en la Administración concurra el

representante para la comparecencia personal, bastando con la comparecencia de aquel que quiera ser representado por otra persona. En la Ley de Enjuiciamiento Civil está prevista que esta comparecencia sea al mismo tiempo que la presentación del primer escrito, o en su caso, antes de la primera actuación.

Por otro lado, cuando habla de los medios válidos en Derecho hay que aclarar que la representación en derecho civil normalmente exige que se tramite ante un Notario, a través de un poder general o poder especial, mediante el cual autorizamos a que otra persona pueda representarnos y actuar en nuestro nombre.

**Comentarios al artículo 5.5:** los documentos por los que se acredita la representación deben quedar en el expediente administrativo.

**Comentarios al artículo 5.6:** Se trataría de la subsanación por no acreditar la representación. Sería por no haberse aportado la acreditación o haberse aportado insuficientemente o incorrectamente. Tenemos que tener claras las consecuencias de no acreditar correctamente la representación:

- No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate si se subsana
- El órgano administrativo debe requerir la subsanación
- Se concederá por la administración un **plazo de 10 días** para subsanar, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran

Los 10 días serían 10 días hábiles. Son exactamente 10 días, no un máximo de 10 días, ni un mínimo de 10 días. Son 10 días exactos. 10 días hábiles. El cómputo del plazo se realizará según las reglas del art. 30; es decir, que se empezará a contar a partir del día siguiente de la notificación o publicación del requerimiento de la subsanación.

Sobre el plazo superior, la ley no indica cuál sería ese plazo superior; ni en qué circunstancias podría ampliarse. La interpretación más coherente sería la posibilidad de ampliar plazos del art. 32 que no exceda de la mitad, que sería 5 días adicionales.

**Comentarios al artículo 5.7:** Se recomienda estudiar este apartado en **conexión con el artículo 12.3**. Se trataría de una medida de asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. Si no disponemos de medios electrónicos, podremos otorgar nuestra representación a unos funcionarios habilitados que realizarán el trámite electrónico por nosotros.

**Pongamos un ejemplo para entender este apartado:** Queremos realizar la matrícula de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que solo se puede realizar por internet, a través de medios electrónicos. Si no disponemos de ordenador, o de internet, podemos acudir a la Secretaría correspondiente de la UNED, y un empleado habilitado de la Universidad nos asistirá para realizar la matrícula electrónicamente.

### **Preguntas de desarrollo sobre el artículo 5:**

**PREGUNTA 1.-** De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cómo podrá acreditarse la representación?

**Respuesta:** La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

**PREGUNTA 2.-** ¿La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate?

**Respuesta:** NO. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo otorgado. (Recordatorio consejo para preguntas de tests y desarrollo: es frecuente en las frases que tienen un "no", jugar con la trampa de quitar ese "no" en el enunciado o en las respuestas que facilitaran en un test)

**Preguntas tipo-tests sobre el artículo 5:**

**PREGUNTA 1.- Ante la falta o insuficiente acreditación de la representación, el órgano administrativo, concederá al efecto un plazo para que se aporte o subsane que será:**

- a) Un plazo de máximo 10 días
- b) Un plazo de mínimo 10 días
- c) Un plazo de 10 días
- d) Un plazo de 10 días, o un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran**

**PREGUNTA 2.- ¿En cuál de los siguientes casos se presumirá la representación?**

- a) Para formular solicitudes
  - b) Para gestiones de mero trámite**
  - c) Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones
  - d) Para interponer recursos
-



## Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.

1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.

2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.

3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:

- a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.
- b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.
- c) Fecha de inscripción.
- d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
- e) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

- a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
- b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
- c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración.

5. El apoderamiento «apud acta.» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en

esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.

### **Comentarios al artículo 6:**

De conformidad con la disposición final séptima las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos producirán efectos a partir del 2 de abril de 2021.

En el artículo 5 vimos la figura del representante. En el artículo 6 se regula el registro electrónico de apoderamientos. El apoderamiento es la figura jurídica consistente en la autorización previa mediante la cual el apoderado (en términos de procedimiento administrativo, el representante) representa de forma directa y actúa y decide en nombre y por cuenta del poderdante, que sería el representado; o en términos de procedimiento administrativo, el interesado.

**Comentarios al artículo 6.1:** Deben tener registro electrónico general de apoderamientos la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Las administraciones territoriales (CCAA y locales) podrán adherirse al registro electrónico de apoderamientos del Estado, en aplicación del principio de **eficiencia**, reconocido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Además de los registros generales (para cada administración) puede haber registros particulares, que serían más específicos.

**Ejemplo:** Podría existir Registro General de Apoderamientos de la Comunidad Autónoma X y Registro particular de apoderamientos del organismo Instituto de Consumo de esa Comunidad Autónoma.

El Registro Electrónico de Apoderamientos del Estado (REA, actualmente APODERA) fue creado por el artículo 15 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrollaba parcialmente la ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y permite hacer constar las representaciones que los ciudadanos otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes. Actualmente se encuentra regulado en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

**Aclaración sobre el bastanteo del poder:** Según este apartado 1, debe constar el bastanteo del poder. El bastanteo de poderes es la función que realiza la Asesoría Jurídica de la Administración para comprobar que la persona que actúa como representante de la empresa tiene "poder suficiente" para llevar a cabo los apoderamientos que solicita. Para entendernos, los letrados deben comprobar que el poder otorgado posibilita realizar la actuación correspondiente. Si dan el visto bueno, firmarán con lo que se conoce como "bastanteo". En la Comunidad Autónoma de Extremadura, por ejemplo, se realiza a través de la Abogacía General de la Junta de Extremadura.

**Comentarios al artículo 6.2.** Los registros deben ser interoperables; es decir, que deben permitir la compatibilidad informática de los datos, estando conectados unos registros con otros. Estarán también conectados con el Registro Mercantil, Registro de la Propiedad y los Protocolos Notariales (que serían las escrituras firmadas ante los Notarios).

**Comentarios al artículo 6.3:** Este apartado indica el contenido que tienen que tener los asientos en el registro; es decir, la información que se tiene que detallaren las inscripciones en el registro.

**Comentarios al artículo 6.4:** Se distinguen 3 tipos de poderes:

- Poderes generales para cualquier actuación administrativa ante cualquier administración
- Poderes para cualquier actuación administrativa ante una administración concreta
- Poderes para determinados trámites especificados en el poder

Por Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y en el registro electrónico de apoderamientos en las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos.

**Comentarios al artículo 6.5:** Este apartado vuelve a aclarar cómo se realizaría la acreditación apud acta, al igual que hacía el art. 5 .4.

**Comentarios al artículo 6.6:** Este es el principal apartado para las preguntas-tests, tenéis que tener claro lo siguiente:

- Los poderes inscritos tienen una validez **máximo de 5 años**.
- Se puede prorrogar. Las prórrogas tendrán una validez **máxima de 5 años**.

**En cualquier momento** antes de finalizar el plazo, se puede revocar o prorrogar el poder, por el poderdante (es decir, por quien otorga la representación)

**Comentarios al artículo 6.7:** Como los registros de apoderamientos son interoperables, podemos realizar nuestra solicitud en cualquiera de los registros. Esta solicitud puede ser de inscripción, revocación, prórroga o denuncia. Los efectos se producen no desde que se solicita, sino desde que se inscriba la solicitud. Con esta inscripción se estaría refiriendo a la inscripción de la actuación correspondiente que puede ser: primera inscripción, revocación, prórroga o denuncia.

## **Disposiciones relacionadas con el artículo 6:**

**Disposición adicional segunda.** Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado.

Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la

transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas.

**Ejemplo** de esta posibilidad de adhesión sería a través del Convenio de colaboración suscrito el 23 de mayo de 2014 entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y el Consejo General del Notariado para la remisión telemática de documentos públicos notariales de apoderamiento y sus revocaciones al Registro Electrónico de Apoderamientos, que permite el protocolo de adhesión de las Comunidades Autónomas a este Convenio.

### **Preguntas de desarrollo sobre el artículo 6:**

**PREGUNTA 1.-** El organismo Instituto de Consumo de una Comunidad Autónoma ¿Tiene la obligación de disponer de un registro electrónico particular de apoderamientos?

**Respuesta:** NO. Sería potestativo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos, pero no es una obligación. Sí sería obligatorio que la administración de la Comunidad Autónoma disponga de un registro electrónico general de apoderamientos (o que se adhiera al registro estatal)

**PREGUNTA 2.-** Antonio tiene otorgada su representación para todo tipo de gestiones administrativas a Antonia a través de un poder notarial (escritura con protocolo notarial nº 111) Una vez operativo el correspondiente registro electrónico general de apoderamientos de la Comunidad Autónoma, Antonia acude a la administración en representación de Antonio sin llevar ningún documento que acredite la representación, simplemente indica que fueron al notario a hacer escritura de poderes para estas gestiones. ¿Cómo debería actuar la administración para comprobar la representación?

**Respuesta:** La administración debería acceder al protocolo notarial nº 111, pues los registros deberían ser interoperables entre sí. De conformidad con el art. 6.2 "los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales."

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos."

**Aclaración:** En caso de que aún no estuviera operativo el registro electrónico, y no fuera un acto de trámite, debería exigirse la acreditación correspondiente, o en su caso requerimiento de subsanación.

### **Preguntas tipo-tests sobre el artículo 6:**

**PREGUNTA 1.-** Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de:

- a) **Cinco años a contar desde la fecha de inscripción**
- b) Dos años a contar desde la fecha de inscripción
- c) Tres años a contar desde la fecha de inscripción
- d) Un año a contar desde la fecha de inscripción

**PREGUNTA 2.-** ¿Quién podrá revocar o prorrogar el poder inscrito en el registro electrónico de apoderamientos?

- a) El apoderado
- b) Cualquier interesado del procedimiento en cuestión
- c) Las personas físicas o jurídicas interesadas en el procedimiento

**d) El poderdante**

**PREGUNTA 3.**-Antonio ha solicitado el 19/02/2021 la inscripción del poder de representación en el registro de apoderamientos. La inscripción ha tenido lugar el 22/02/2021. ¿En qué fecha surtirán efectos el poder?

- a) El 19/02/2021
- b) El 20/02/2021
- c) El 22/02/2021**
- d) El 23/02/2021

**Aclaración** respuesta c): La inscripción surte efectos desde la fecha en que se produce la inscripción. (art. 6. 7)

### Artículo 7. Pluralidad de interesados.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

#### **Comentarios al artículo 7:**

Este artículo es idéntico al antiguo artículo 33 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las actuaciones se realizan con el representante si está señalado. Y si no está señalado, con la persona que figure en primer lugar.

Se **recomienda** estudiar este artículo 7, distinguiéndolo de la posibilidad de acumulación del artículo 57.

**Ejemplo de pluralidad de interesados** (art. 7): 5 funcionarios interinos presentan una reclamación solicitando ser nombrados funcionarios de carrera en base a los mismos fundamentos. Esta reclamación está firmada conjuntamente por todos ellos. Habría que realizar las actuaciones dirigidas al representante o al que figura en primer lugar en su defecto. No es obligatorio notificar esa actuación a los 5 interinos, solo habría que notificar la actuación al representante, o al que figura en primer lugar en su defecto.

**Ejemplo de acumulación** (art. 57): 5 funcionarios interinos presentan cinco reclamaciones individuales solicitando ser nombrados funcionario de carrera en base a los mismos fundamentos. Se podrían tramitar individualmente, o bien acumular las reclamaciones en base al art. 57. En este caso, sí habría que notificar las actuaciones a los 5 interinos, así como comunicarles el acuerdo de acumulación.

#### **Preguntas tipo-tests sobre el artículo 7:**

**PREGUNTA 1.**-En defecto de representante cuando en un escrito figuren varios interesados, ¿ante quién se dirigirán las actuaciones?

- a) Con el que figure en último término
- b) Con el que figure en primer término
- c) Con el que tenga domicilio más cercano al órgano administrativo
- d) Con el interesado que elija discrecionalmente la administración

### Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento.

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. ·

#### **Comentarios al artículo 8:**

El contenido de este artículo es idéntico al antiguo artículo 34 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se cambia el título anterior "identificación de interesados", por "nuevos interesados en el procedimiento". La previsión de este artículo es similar a los apartados a) y b) del artículo 1.1, estas personas tendrían a su vez la condición de interesados.

Pongamos un **ejemplo**: En el funcionamiento de una bolsa de trabajo, el aspirante 2 interpone recurso administrativo porque considera que el aspirante 1 no debió ser llamado de la bolsa de trabajo, y considera que ese puesto le corresponde al aspirante 2. La administración admite que ha ocurrido un error y debió ser llamado el aspirante 2. La estimación del recurso del aspirante 2 podría conllevar el cese del aspirante 1, por lo que procedería dar trámite de audiencia y comunicar al aspirante 1 que se está tramitando un recurso cuya resolución puede afectar a sus derechos e intereses legítimos. A su vez, el aspirante 1 será considerado interesado en recurso administrativo interpuesto por el aspirante 2. (Para completar este ejemplo se aplicarían otros artículos de la ley en relación con el sistema de recursos administrativos)

#### **Preguntas tipo-tests sobre el artículo 8:**

**PREGUNTA 1.-** Podrá dar lugar a la consideración de nuevos interesados en el procedimiento, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 39/2015:

- a) En la instrucción de un procedimiento que haya tenido publicidad
- b) Cuando la persona tenga un interés legítimo e indirecto ·
- c) Cuando puedan resultar afectados por la resolución que se dicte
- d) Cuando no puedan resultar afectados por la resolución que se dicte

## CAPÍTULO II

### IDENTIFICACION Y FIRMA DE LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Este capítulo dedica su articulado a una de las novedades más importantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una y otra, de modo que, con carácter general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. Se establece, con carácter básico, un conjunto mínimo de categorías de medios de identificación y firma a utilizar por todas las Administraciones. En particular, se admitirán como sistemas de firma: los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica; los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico; así como cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Se admitirán como sistemas de identificación cualquiera de los sistemas de firma admitidos, así como sistemas de clave concertada y cualquier otro que establezcan las Administraciones Públicas.

Los sistemas de identificación y firma previstos en esta Ley son coherentes con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Existe obligación de los Estados miembros de admitir los sistemas de identificación electrónica notificados a la Comisión Europea por el resto de Estados miembros, así como los sistemas de firma y sello electrónicos basados en certificados electrónicos emitidos por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que prevea dicha normativa comunitaria.

#### Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:

- a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación 1 ~
- b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación"~
- c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía



jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).

3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra e) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del **Reglamento** (UE) 2016/ 679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

### **Comentarios al artículo 9:**

Hay que distinguir entre la identificación, y los sistemas de firma. En la identificación no es necesaria la firma. También hay que tener en cuenta que la ley está pensando principalmente en identificación electrónica y firma electrónica; aun así, pondremos ejemplos de cómo considero que se debe interpretar cuando utilicemos el papel. Y, por otro lado, hay que tener presente que cuando uno firma, lo hace con un nombre y apellidos, por lo que a su vez está cumpliendo con la obligación de identificación; por eso, la firma a su vez vale como identificación, como nos dirá el art. 10.5.

Este artículo contiene las modificaciones efectuadas a través del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre.

### **Ejemplos utilizando documentos en papel:**

- Ejemplos de identificación en papel: ponemos nuestro nombre y apellidos.
- Ejemplos de firma en papel: Firmamos el documento.

### **Ejemplos utilizando documentos electrónicos:**

- Ejemplos de identificación electrónica: entramos en una página web con nuestro usuario y contraseña asociado a un perfil con nuestro nombre y apellidos.
- Ejemplos de firma electrónica: firmamos el documento electrónico mediante un sistema de firma admitido, como la firma electrónica de la FNMT o DNI-electrónico.

**Comentarios al artículo 9.1:** La identificación sería la comprobación de nombre y apellidos en caso de personas físicas o bien denominación y razón social en caso de personas jurídicas. Esta identificación debe coincidir con la que conste en su DNI o documento equivalente.

**Comentarios al artículo 9.2 y 9.3:** Los sistemas de identificación obligatorios para todas las administraciones serían:

- Sistema de firma electrónica
- Sello electrónico

Sistema de firma opcional sería:

- Clave concertada o sistema válido que cuente con registro previo de usuario y las condiciones de este artículo.

Para establecer sistemas similares a los de clave concertada del apartado c) es necesario seguir el procedimiento previsto en el apartado. Cuando sean solicitada la utilización de estos sistemas por las administraciones, se dirigirán a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que podrá autorizarlos, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. El plazo máximo para resolver esta autorización es de 3 meses y el silencio administrativo es desestimatorio. Estos sistemas de identificación deben cumplir con la normativa de protección de datos de la Unión Europea, de conformidad con el apartado 3 de este artículo 9.

**Comentarios al artículo 9.4:** Como son muchas las administraciones que pueden establecer sistemas de identificación diferentes, el apartado 4 aclara que la aceptación de un sistema de identificación por la Administración General del Estado, servirá para que esa persona puede identificarse como interesada en los procedimientos administrativos frente a cualquiera de las administraciones públicas, salvo prueba en contrario.

### Preguntas tipo-tests sobre el artículo 9:

**PREGUNTA 1.-** La aceptación de un sistema de identificación por la Administración General del Estado:

- Servirá para acreditar solo frente a la Administración General del Estado la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
- Servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, en todo caso, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
- Servirá para acreditar solo frente a la Administración General del Estado la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo, salvo prueba en contrario.
- Servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.**

## **Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.**

1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

- a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación.
- b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación.
- c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c).

3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra e) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.

5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

### **Comentarios al artículo 10:**

Este artículo contiene las modificaciones efectuadas a través del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre y la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

**Comentarios al artículo 10.1:** Con la firma, el interesado acredita la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento. A diferencia de la identificación, solo se identifica, en la firma se da un paso más, al igual que ocurre cuando se firma físicamente, y el interesado asegura que esa es su voluntad, y que consiente esa actuación. Además, una vez firmado, el documento debe quedar íntegro e inalterable, de tal forma, que posteriormente no podría volver a ser modificado.

**Comentarios al artículo 10.2 y 10.3:** Las previsiones de estos dos apartados serían idénticas a las de los apartados 2 y 3 del artículo 9. La única diferencia es que en el apartado c) no se cita expresamente el sistema de "clave concertada", que, aunque podría utilizarse en este contexto, no viene expresamente recogido como un sistema de firma.

**Comentarios al artículo 10.4:** Si lo permite la normativa aplicable, valdría la identificación como sistema de firma, si el sistema de identificación permitiera acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.

**Pongamos un ejemplo sobre esto:** Si cuando estamos haciendo unos trámites electrónicos, accedemos con un usuario y contraseña y nos deja presentar una solicitud sin exigirnos nada más, es porque el sistema ha permitido que bastaba la identificación para que quede clara nuestra voluntad y consentimiento con la actuación administrativa. Normalmente, basta la identificación para trámites menos importantes. Y también está ocurriendo que la administración utiliza a veces sistemas informáticos de escasa calidad y seguridad, que no permiten el uso de sistemas de firma electrónica, por lo que se conforman con la identificación en el sistema a modo de firma.

**Comentarios al artículo 10.5:** Como ya comentamos en el artículo 9, cuando uno firma, lo hace con un nombre y apellidos, por lo que a su vez está cumpliendo con la obligación de identificación; por eso, la firma a su vez vale como identificación.

### **Disposiciones relacionadas con los artículos 9 y 10:**

**Disposición adicional sexta.** Sistemas de identificación y firma previstos en los artículos 9.2c) y 10.2 c).

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la presente Ley, en las relaciones de los interesados con los sujetos sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, no serán admisibles en ningún caso y, por lo tanto, no podrán ser autorizados, los sistemas de identificación basados en tecnologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea.

2. En todo caso, cualquier sistema de identificación basado en tecnología de registro distribuido que prevea la legislación estatal a que hace referencia el apartado anterior deberá contemplar asimismo que la Administración General del Estado actuará como autoridad intermedia que ejercerá las funciones que corresponda para garantizar la seguridad pública.

Los sistemas de identificación y firma del apartado c) del artículo 9.2 y 10.2 requerían autorización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Esta disposición adicional sexta hace referencia a que no podrán ser autorizados los sistemas basados en tecnologías de registro distribuido, mientras no se regule por el Estado en el marco del derecho de la Unión Europea.

### **Preguntas tipo-tests sobre el artículo 10:**

**PREGUNTA 1.-** Señala la respuesta CORRECTA en relación con los sistemas de firma del artículo 10 de la Ley 39/2015:

- a) Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad no se entenderá acreditada mediante el propio acto de la firma
- b) Servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, en todo caso, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
- c) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.**
- d) La autorización para sistemas de firma de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública habrá de ser emitida en el plazo máximo de seis meses

## **Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.**

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.
2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
  - a) Formular solicitudes.
  - b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  - c) Interponer recursos.
  - d) Desistir de acciones.
  - e) Renunciar a derechos.

**Comentarios al artículo 11:** Este artículo está relacionado con el art. 5.3 como ya comentamos al analizar el artículo 5.

**Comentarios al artículo 11.1:** El apartado 1 equivaldría a los actos o gestiones de mero trámite, para los cuales se presumiría la representación que no sería necesaria acreditar, y en los que valdría el sistema de identificación.

**Comentarios al artículo 11.2:** En el apartado 2 se tratarían de los actos y gestiones más "cualificados" en los que sería necesario acreditar la representación y a su vez sería obligatorio utilizar uno de los sistemas de firma. Habría que recordar también lo previsto en el art. 10.4 que sería que la normativa aplicable admitiera que alguno de los sistemas de identificación a su vez.

**Consejo extra para los tests:** En relación con "desistir de acciones" o "renunciar a derechos"; en los tests suelen "jugar" a cambiar las palabras como trampa, y suelen figurar como respuestas incorrectas: "desistir de derechos" o "renunciar a acciones". Sería incorrecto.

### **Recordad que lo correcto es:**

- Desistir de acciones, como por ejemplo desistir de la solicitud
- Renunciar a derechos, como por ejemplo renunciar al derecho a una interinidad

Ambos casos requerirían la obligación de firma y de acreditación de representación, en su caso.

### **Preguntas tipo-tests sobre el artículo 11:**

**PREGUNTA 1.-** Señala la respuesta INCORRECTA en relación con el uso de los sistemas de identificación y firma del artículo 11 de la Ley 39 /2015. Las administraciones públicas sólo requerirán al interesado el uso obligatorio de firma para:

- a) **Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo**
- b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones
- c) Renunciar a derechos
- d) La autorización para sistemas de firma de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública habrá de ser emitida en el plazo máximo de seis meses.

## **Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.**

1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

### **Comentarios al artículo 12:**

La Ley 39/2015 está pensada para que la forma "normal" de realizar las actuaciones administrativas sea a través de medios electrónicos. En este artículo está prevista la posibilidad de ser asistidos (recibir ayuda) en el uso de estos medios electrónicos. La posibilidad de utilización en todo caso de medios electrónicos y de ser asistidos, son además derechos de los ciudadanos. De conformidad con el artículo 13, serán derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas:

- a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

**Comentarios al artículo 12.1:** Según este apartado nuestro derecho a comunicarnos a través de medios electrónicos debe estar garantizado por las administraciones públicas, que pondrá a nuestra disposición los canales necesarios para que podamos ejercer este derecho. Hay que decir que algunas administraciones públicas siguen sin admitir para la mayoría de sus trámites la posibilidad de realizarlos por los medios electrónicos previstos en esta ley.

**Comentarios al artículo 12.2:** El derecho de asistencia en el uso de medios electrónicos no incluye a aquellos que están obligados a comunicarse por medios electrónicos que figuran en los artículos 14.2 y 14.3.

Si no disponemos de un sistema de identificación o firma, podemos dar nuestro consentimiento expreso para que el funcionario utilice su firma electrónica para realizar la actuación. Este

consentimiento expreso para que el funcionario realice el trámite en nuestro nombre utilizando su firma electrónica sería una especie de otorgamiento de representación.

Es necesario también destacar que el empleado público habilitado para esa firma electrónica tiene que ser "funcionario". En las leyes más "modernas" o "actuales", como sería la Ley 39/2015, si hablamos de empleados públicos, pueden ser funcionarios o laborales (salvo que fuera una actuación prohibida para ese tipo de personal). Al establecer la Ley 39/2015 que el que firme electrónicamente sería un funcionario, con ello se está excluyendo la posibilidad de que esta firma fuera realizada por personal laboral.

**Comentarios al artículo 12.3:** Este apartado aclara que los funcionarios habilitados para la identificación o firma electrónica, estarán al menos en las oficinas de asistencia en materia de registro; por lo que se da a entender que sería el lugar habitual donde acudir a esta asistencia, sin perjuicio de que podrían habilitarse otros funcionarios de otros departamentos.

Debe existir para todas las administraciones un registro con los funcionarios habilitados. Este registro, como los otros registros establecidos en esta ley, debe ser interoperable e interconectado con los registros de las distintas administraciones públicas.

De conformidad con la disposición final séptima las previsiones relativas al registro de empleados públicos habilitados producirán efectos a partir del 2 de abril de 2021.

#### **Preguntas de desarrollo sobre el artículo 12:**

**PREGUNTA 1.-** Daniel es personal laboral de la administración pública ¿Puede estar habilitado para el sistema de firma electrónica para asistir en el uso de los medios electrónicos a los interesados?

**Respuesta:** NO. El artículo 12 de la Ley 39/2015 exige que sean funcionarios habilitados. Daniel es personal laboral, por lo que, al no tener la condición de funcionario, no podría realizar estas funciones de asistencia.

#### **Preguntas tipo-tests sobre el artículo 12:**

**PREGUNTA 1.-** Señala la respuesta INCORRECTA en relación con la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo 12. Estos registros o sistemas deberán:

- a) Ser plenamente interoperables
- b) Estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas
- c) **Estar interconectados con el registro mercantil, registro de la propiedad y protocolos notariales**
- d) Todas son correctas

**Aclaración** respuesta c). El apartado c) no es un requisito para los registros de funcionarios habilitados, que no es obligatorio que estén interconectados con esos registros. Esos registros debían estar interconectados con los registros de apoderamientos, pero no con los registros de funcionarios habilitados.

**Consejo extra para los tests:** Aclarar que la respuesta d) "todas son correctas"; sería también una afirmación incorrecta, pero que en este tipo de preguntas-tests, se descarta como opción cuando no ocurra que todas sean correctas. Es recomendable que no realicen los tribunales de selección este tipo de preguntas-tests pues generan confusión, pero aun así ocurre, y cuando se realiza una pregunta tipo test, y en las instrucciones para realizar el test se indica que solo una de las respuestas puede ser correcta ... Si en el test se pregunta por la opción incorrecta, o la opción



correcta, y tenemos una alternativa que suele ser la d) que diga "todas son correctas", o "todas son incorrectas", o "la a) y b) son correctas" ... Si no es cierta esa opción, lo recomendable es desecharla, y centramos solo en si alguna de las alternativas es correcta o incorrecta en relación con lo preguntado.